

Ansökan om tillstånd för ny deponi och avfallsanläggning vid Upplo – behov av samordnad kommunal hantering

Förslag till beslut

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Att kommunstyrelsen övertar den politiska hanteringen och samordningen av kommunens ställningstagande i ärendet rörande ansökan om tillstånd för deponi och avfallsanläggning vid Upplo.
2. Att kommunens kommande yttrande till Mark- och miljödomstolen ska samordnas så att kommunen lämnar ett samlat och gemensamt yttrande, i stället för att kommunen riskerar att lämna flera separata politiska ställningstaganden i samma tillståndsprövning.
3. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna kommunens fortsatta arbete i frågan, i nära dialog med berörd myndighetsnämnd och kommunens tjänstepersonsorganisation.
4. Att kommunstyrelsen för en aktiv dialog med berörda kommuninvånare och berörda föreningar som engagerar sig i frågan, med respekt för att kommunen och föreningar har olika roller, men med ambitionen att säkerställa att kommuninvånarnas oro, frågor och synpunkter blir en tydlig del av kommunens samlade bedömning.
5. Att kommunstyrelsen inför kommunens slutliga yttrande till Mark- och miljödomstolen återkommer med ett samlat förslag till kommunens ställningstagande.

Bakgrund

En ansökan har lämnats in om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att anlägga och bedriva en omfattande deponi- och avfallsanläggning vid Upplo.

Ansökan omfattar bland annat mottagning, lagring och behandling av farligt och icke-farligt avfall, deponering, jordframställning och framställning av biokol. Den ansökta verksamheten innebär enligt ansökan möjlighet att totalt deponera 3,5 miljoner ton avfall, varav högst 700 000 ton farligt avfall. Deponiområdet anges vid full utbyggnad omfatta cirka 18 hektar.

Ansökan beskriver själv verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan som bland annat utsläpp till vatten, påverkan på naturvärden och buller. Därutöver berörs frågor om transporter, damning, påverkan på boendemiljö samt risker kopplade till hantering av förorenade massor.

En särskilt viktig fråga är vattenpåverkan. Planerad recipient är Lobäcken, som ligger cirka 1,3 kilometer från verksamheten och som efter cirka 8 kilometer mynnar i sjön Anten. Anten används i dag för dricksvattenuttag.

Det är således fråga om ett ärende som kan få långsiktiga och betydande konsekvenser för kommunen, kommuninvånare, naturmiljö, vattenmiljö, trafik och framtida markanvändning.

Motivering

1. Kommunen bör tala med en tydlig och samlad röst

Det finns en risk att olika kommunala organ i olika skeden kommer att lämna yttranden eller ställningstaganden till Mark- och miljödomstolen.

Det vore olyckligt om kommunen i en fråga av denna dignitet skulle uppfattas lämna två olika kommunala budskap – ett från Bygg- och miljönämnden och ett från kommunstyrelsen.

Även om nämnderna har olika uppdrag och ansvar är det ur ett kommuninvånarperspektiv viktigt att kommunen kan uppträda samlat, tydligt och professionellt i en så omfattande fråga.

Kommunens ställningstagande bör därför samordnas politiskt och mynna ut i ett gemensamt kommunalt yttrande.

Det handlar inte om att ifrågasätta Bygg- och miljönämndens kompetens eller ansvar inom sitt verksamhetsområde. Det handlar om att frågan har vuxit till att omfatta så många kommunövergripande aspekter att den bör hanteras samlat på kommunstyrelsenivå.

2. Frågan är större än en enskild nämnds ansvarsområde

Den ansökta verksamheten berör inte enbart miljötillsyn eller bygg- och miljöfrågor. Den aktualiserar bland annat:

- kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning,
- natur- och miljövärden,
- vattenkvalitet och recipienter,
- dricksvattenintressen,
- trafik och transporter,
- påverkan på närboende,
- buller och damning,
- kommunens framtida utveckling,
- kommuninvånarnas trygghet och livsmiljö,
- samt kommunens övergripande ställningstagande i en tillståndsprövning av mycket stor omfattning.

Ansökan anger dessutom att verksamheten ska kunna hantera upp till 250 000 ton avfall per år, varav behandlingen omfattar krossning, siktnings, sortering och avvattning. Detta är enligt min bedömning en fråga av sådan dignitet och kommunövergripande betydelse att kommunstyrelsen bör ta ett tydligt politiskt ansvar för kommunens samlade hantering.

3. Kommunen bör kroka arm med kommuninvånarna

Det finns ett stort engagemang bland berörda kommuninvånare genom bland annat föreningen Stoppa Deponi Upplo.

Kommunens roll är naturligtvis en annan än föreningens. Kommunen ska göra en självständig och saklig bedömning utifrån sitt ansvar och gällande lagstiftning. Men det innebär inte att kommunen ska arbeta isolerat. Tvärtom bör kommunen ha en aktiv och konstruktiv dialog med de kommuninvånare som berörs av den planerade verksamheten. Föreningen Stoppa Deponi Upplo representerar ett engagemang och en samlad kunskap om de frågor och den oro som finns lokalt. Genom att kommunen och föreningen har olika roller kan man också komplettera varandra.

Kommunen ska göra sin självständiga bedömning – men kommunen ska samtidigt lyssna på och ta tillvara kommuninvånarnas kunskap, oro och synpunkter. Det bör därför finnas en tydlig ambition att kommunen och föreningen kan kroka arm i den mening att man för en nära dialog och arbetar utifrån kommuninvånarnas bästa, samtidigt som kommunen självständigt ansvarar för sitt formella ställningstagande.

4. En fråga som sträcker sig långt framåt i tiden

Det är också viktigt att se ärendet ur ett långsiktigt perspektiv.

Ansökan omfattar en total deponeringsmängd på 3,5 miljoner ton, varav upp till 700 000 ton farligt avfall. Deponin ska byggas ut etappvis och sluttäckning och kontroll av lakvatten kommer att behöva hanteras även efter att deponin fyllts. Ansökan anger att kontroll av lakvatten från den sluttäckta deponin ska ske i minst 30 år efter avslutning. Det innebär att beslutet inte enbart handlar om dagens situation. Det handlar om vilken utveckling kommunen accepterar och planerar för under många decennier framöver.

Det är därför rimligt att kommunens högsta politiska ledning tar ett samlat ansvar för frågan.

Sammanfattning

Jag anser att kommunen behöver vara tydlig, samlad och långsiktig i hanteringen av ansökan om deponi och avfallsanläggning vid Upplo.

Vi bör undvika en situation där olika kommunala organ lämnar olika budskap till Mark- och miljödomstolen. Vi bör i stället samla kommunens myndighet- och politiska ställningstagande under kommunstyrelsen och säkerställa att kommunen lämnar ett tydligt, väl förankrat och gemensamt yttrande. Samtidigt bör kommunen aktivt söka dialog med de kommuninvånare som berörs och med föreningar som engagerar sig i frågan, bla. föreningen Stoppa Deponi Upplo. Kommunen och föreningen har olika roller, men målet bör vara gemensamt: att värna kommuninvånarnas intressen och kommunens långsiktiga utveckling.

Mot denna bakgrund anser jag att ärendet bör lyftas till kommunstyrelsen.

Lady France Mulumba (KD)

Ordförande, Bygg- och miljönämnden